

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นาย สม ปอง ง จีระ

ผู้ร้อง

2064/2533

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 188

การยื่นคำร้องขอต่อศาลโดยทำเป็นคำร้องขอฝ่ายเดียว เป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 188 ได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินของผู้ร้องที่ผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วยปลอดจากภาระจำนองโดยอ้างว่ามีการชำระหนี้จำนองแล้ว แต่ผู้รับจำนองถึงแก่กรรมไปก่อนจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองและไม่มีทายาทนั้นไม่มีกฎหมายใดสนับสนุนให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอฝ่ายเดียวเป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทได้ หากมีผู้โต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ร้องเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวประการใด ผู้ร้องก็ชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ โดยเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้นั้นเป็นจำเลยอย่างคดีที่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 8008 ตำบลท่าชุมพล (คลองควาย) อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ร่วมกับสิบเอกไพโรจน์ เกอเลอะและนางลำยอง เกอเลอะ เดิมที่ดินดังกล่าว

เป็นของนายแมว ตันแดงบิดานางกรุด ตันแดง นายแมวได้นำที่ดินดังกล่าวไปจำนอง
เป็นประกันเงินกู้ไว้กับนางเซี้ยะ แยมมาเมื่อปี พ.ศ. 2464 จำนวนเงิน 200 บาท
หลังจากจำนองแล้ว 4-5 ปีนายแมวได้ชำระเงินคืนให้นางเซี้ยะเพื่อไถ่ถอนจำนอง
และนางเซี้ยะส่งมอบโฉนดที่ดินคืนนายแมว แต่ไม่ได้จดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง จน
กระทั่งผู้จำนองและผู้รับจำนองถึงแก่กรรมเมื่อ 60 ปีมาแล้ว ที่ดินดังกล่าวได้ตกเป็น
มรดกแก่นางกรุดบุตรนายแมวตามกฎหมาย และนางกรุดได้จดทะเบียนรับมรดก
เมื่อปี พ.ศ. 2478 ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2531 นางกรุดได้ขายที่ดินดังกล่าวให้ผู้
ร้องโดยแจ้งว่าที่ดินไม่มีภาระจำนองใด ๆ ต่อมาผู้ร้องได้จดทะเบียนให้สิบเอก
ไพโรจน์ และนางลำยองเงอเลอะ สามีภริยากันถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยและต่อมาผู้ร้อง
กับสิบเอกไพโรจน์และนางลำยองต้องการแบ่งแยกโฉนดที่ดินจึงทราบจากเจ้า
พนักงานที่ดินว่าที่ดินรายนี้ยังติดภาระจำนองนางเซี้ยะอยู่ไม่อาจแบ่งแยกโฉนดที่ดิน
ให้ได้ ผู้ร้องติดตามหานางเซี้ยะและทายาทเพื่อให้ไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง
ปรากฏว่านางเซี้ยะถึงแก่กรรมไปหลายสิบปีแล้วโดยไม่มีทายาทรับมรดกจะมาจด
ทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินได้ และไม่มีทางอื่นใดที่เจ้าพนักงานที่ดินจะดำเนินการ
จดทะเบียนให้ที่ดินปลอดจากภาระจำนองจึงขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งว่า ที่ดิน
ตามโฉนดเลขที่ 8008ตำบลท่าชุมพล (คลองควาย) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ปลอดจากภาระจำนอง จึงขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 8008
ตำบลท่าชุมพล (คลองควาย) อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ปลอดจากภาระจำนอง
ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องขอแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าบุคคลใดจะยื่นคำร้องขอต่อศาลโดยทำเป็นคำร้องขอ
ฝ่ายเดียวเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
188 ได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ แต่กรณีตามคำร้องขอ
ของผู้ร้องในคดีนี้นั้น ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินของผู้ร้องที่ผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์ร่วม

อยู่ด้วยปลอดจากภาระจำนอง ซึ่งไม่มีกฎหมายใดสนับสนุนให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอฝ่ายเดียวเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทเพื่อให้ศาลมีคำสั่งตั้งที่ผู้ร้องกระทำในคดีนี้ได้หากมีผู้โต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ร้องเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวประการใดผู้ร้องก็ชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ โดยเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้นั้นเป็นจำเลยอย่างคดีที่มีข้อพิพาท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องเสียนั้นชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>